

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 145/2530	พนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางวราภรณ์ ช่างเพ็ชร	โจทก์
	นายสำรวม ระวังกิจหรือระวังจิต	จำเลย
	นายสำรวม ระวังกิจหรือระวังจิต จำเลย	
ผู้ยื่นคำร้อง		

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางวราภรณ์ช่างเพ็ชร ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
278 ฯลฯ จำคุก 2 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไปและมี
คำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 73 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 2,73)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 80,000 บาท (อันดับ 55 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>